

ORIGINAL

RECIBIDO AGO24'26PM2:38
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 344

INFORME FINAL

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 344, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el **Informe Final** con los hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 344, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los edificios y las estructuras históricas ubicados en los municipios que conforman el Distrito Senatorial de Arecibo, muchos de los cuales están bajo la custodia o administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

INTRODUCCIÓN

La conservación del patrimonio histórico constituye una responsabilidad fundamental del Estado, por cuanto las estructuras, edificios y espacios de valor histórico representan un componente esencial de la memoria colectiva, la identidad cultural y el desarrollo social de Puerto Rico. Estos bienes patrimoniales no solo preservan el legado arquitectónico y cultural de generaciones pasadas, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la educación, el turismo cultural, la revitalización de los centros urbanos y el desarrollo económico de las comunidades donde se encuentran ubicados.

El Distrito Senatorial de Arecibo alberga una importante diversidad de edificaciones y estructuras históricas que reflejan distintas etapas del desarrollo político,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

religioso, económico y social de Puerto Rico. Iglesias centenarias, plazas públicas, casas patrimoniales, antiguos edificios gubernamentales, monumentos y otras estructuras de alto valor histórico forman parte del patrimonio cultural de los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Dorado, Florida, Hatillo, Manatí, Morovis, Quebradillas, Vega Alta y Vega Baja. La preservación de estos recursos trasciende el interés arquitectónico, al constituir espacios que fortalecen el sentido de pertenencia de las comunidades y promueven la transmisión de la historia a las presentes y futuras generaciones.

No obstante, las condiciones climáticas que ha enfrentado Puerto Rico durante la última década, el paso de fenómenos atmosféricos, la actividad sísmica, el envejecimiento natural de las estructuras y las limitaciones fiscales de diversas entidades públicas y privadas han representado retos significativos para la conservación adecuada de este patrimonio histórico. Esta realidad hace indispensable contar con información actualizada que permita conocer el estado físico de dichas estructuras, identificar las responsabilidades de sus respectivos titulares o administradores y evaluar los mecanismos existentes para promover su protección, restauración y aprovechamiento sostenible.

Bps
En atención a esa necesidad, el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado 344, encomendando a nuestra Comisión a realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los edificios y estructuras históricas ubicados en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Arecibo. La investigación tuvo como propósito recopilar información relacionada con el inventario de estas propiedades, las gestiones de conservación realizadas, las fuentes de financiamiento disponibles, así como las estrategias de colaboración entre las distintas entidades responsables de su preservación.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Educación, Arte y Cultura, con el propósito de obtener de primera mano, información sobre el estado actual de los edificios y las estructuras históricas ubicados en los municipios que conforman el Distrito Senatorial de Arecibo, solicitó memoriales explicativos a la Oficina Estatal de Conservación Histórica y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, agencias con funciones especializadas en la protección y conservación del patrimonio histórico edificado. La información suministrada por ambas entidades permitió conocer el marco jurídico y administrativo vigente, precisar las competencias institucionales de cada organismo e identificar oportunidades para fortalecer los esfuerzos de conservación del patrimonio histórico del Distrito Senatorial de Arecibo.

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA (ICP)

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (en adelante ICP), comenzó su memorial explicando el marco constitucional y legal que rige sus funciones relacionadas con la conservación del patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico. A esos efectos, señaló que la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico establece como política pública la conservación y el mantenimiento de aquellos edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa. Asimismo, indicó que la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Cultura Puertorriqueña", delegó en el Instituto la responsabilidad de conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo puertorriqueño.

Bps
En lo concerniente específicamente a la conservación del patrimonio histórico edificado, el ICP explicó que dicha responsabilidad comprende distintas facultades. Entre estas se encuentra la determinación de los edificios, estructuras y lugares que poseen valor histórico o artístico, así como la adopción de reglamentación relacionada con su manejo y la prestación de asesoramiento a la Junta de Planificación respecto a las zonas de valor histórico que esta designe. De igual manera, el Instituto tiene a su cargo la creación y administración de su red de Museos y Parques, además de otras estructuras históricas que son propiedad de la propia institución.

No obstante, uno de los señalamientos principales formulados por el Instituto en su memorial consiste en precisar el alcance de su titularidad, custodia y administración sobre las estructuras históricas localizadas dentro del Distrito Senatorial de Arecibo. Sobre este particular, el ICP aclaró que la premisa contenida en la medida, en cuanto señala que muchos de los edificios y estructuras históricas de dicho distrito se encuentran bajo la custodia o administración del Instituto, no se ajusta a la realidad administrativa ni registral de esas propiedades. Según explicó la agencia luego de verificar su inventario de propiedades inmuebles, las propiedades que posee y administra directamente, incluyendo aquellas que integran su red de Museos y Parques, se concentran mayormente fuera del Distrito Senatorial de Arecibo.

En ese sentido, el ICP informó que su presencia directa dentro del Distrito Senatorial de Arecibo se limita, esencialmente, a la estructura que alberga el Centro Cultural de Hatillo. Por consiguiente, la mayoría de las demás estructuras históricas ubicadas en los municipios comprendidos por la investigación no son propiedad del Instituto ni se encuentran necesariamente bajo su custodia directa. Por el contrario, su titularidad y custodia se distribuyen entre distintas entidades gubernamentales, municipales, religiosas, privadas y sin fines de lucro, dependiendo de cada propiedad.

A manera de ejemplo, el Instituto señaló que diversas iglesias y catedrales centenarias son propiedad o se encuentran bajo la custodia de la Iglesia Católica, incluyendo la Catedral San Felipe Apóstol de Arecibo. Asimismo, hizo referencia a la Hacienda La Esperanza, ubicada en Manatí, la cual, según el mejor conocimiento del ICP, fue adquirida por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y es administrada por Para la Naturaleza. También mencionó el Faro de Los Morrillos de Arecibo, cuya titularidad entiende corresponde a la Guardia Costanera de los Estados Unidos y cuya custodia es ejercida por el Municipio de Arecibo mediante licencia. El Instituto añadió que existen otras estructuras cuya titularidad corresponde a instrumentalidades públicas o a propietarios privados.

Byss
El ICP aclaró, sin embargo, que el hecho de no poseer o administrar directamente la mayoría de estas propiedades no significa que se encuentre ajeno a su protección o conservación. En aquellos casos en que los inmuebles históricos no son propiedad del Instituto, su intervención es primordialmente de carácter normativo y consultivo en materia de conservación del patrimonio histórico edificado. Por tanto, aunque el ICP no tenga necesariamente la obligación directa de mantener físicamente determinada propiedad, sí desempeña funciones importantes relacionadas con su identificación, evaluación, protección y con la regulación de las intervenciones que puedan afectar su valor histórico.

En el ejercicio de dichas facultades, el Instituto identifica, evalúa y recomienda la declaración de sitios, estructuras y monumentos de valor histórico. De igual manera, revisa proyectos que puedan tener algún efecto sobre propiedades o zonas históricas y emite recomendaciones, endosos y determinaciones respecto a obras de construcción, restauración, rehabilitación, renovación, alteración o cualquier otra intervención que se proponga realizar sobre estas. Estas funciones se llevan a cabo en coordinación con la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias con competencia sobre estos asuntos, de conformidad con el marco legal y reglamentario aplicable.

El memorial también destaca las funciones que realiza el Programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A través de este Programa, el ICP brinda orientación y asistencia técnica a propietarios, desarrolladores y otras personas o entidades interesadas en intervenir con inmuebles históricos. Dicha asistencia está dirigida a orientar sobre las normas, criterios y prácticas apropiadas para la conservación, restauración y rehabilitación de estas propiedades, procurando salvaguardar su integridad, autenticidad y valor patrimonial. De esta manera, el Instituto ejerce una función técnica especializada que trasciende la titularidad de los inmuebles y contribuye a procurar que las intervenciones realizadas sobre estructuras históricas sean compatibles con la conservación de sus características y valores patrimoniales.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

De igual forma, el ICP explicó que tiene entre sus funciones certificar el cumplimiento con las recomendaciones, condiciones y criterios técnicos emitidos por la institución durante los procesos de restauración, rehabilitación y renovación de propiedades localizadas en zonas históricas o declaradas de valor histórico. Esta certificación adquiere particular importancia en aquellos casos en que constituye un requisito para que los propietarios puedan acogerse a exenciones, incentivos o beneficios contributivos establecidos por la legislación vigente. Por consiguiente, aun cuando la titularidad y el mantenimiento directo de una estructura recaigan sobre otra persona o entidad, el Instituto puede intervenir dentro del ámbito de sus competencias para asegurar que las actuaciones realizadas sobre la propiedad sean compatibles con los criterios establecidos para la protección del patrimonio histórico.

Bps
Un aspecto particularmente pertinente para los propósitos de la investigación legislativa es la aclaración del ICP respecto a quién corresponde el deber primario de conservar y mantener las propiedades históricas. El Instituto enfatizó que esa responsabilidad recae sobre el respectivo titular o custodio de cada inmueble. En consecuencia, recomendó que los requerimientos relacionados con la condición estructural de las propiedades, las gestiones específicas realizadas para su mantenimiento y conservación, así como los fondos que hayan sido asignados para atenderlas, sean dirigidos directamente a los respectivos titulares o custodios de las estructuras objeto de investigación.

Esta precisión resulta pertinente al alcance de la Resolución del Senado 344, toda vez que la medida contempla que la investigación examine, entre otros asuntos, el inventario y la condición estructural actual de los edificios y estructuras históricas del Distrito; las gestiones realizadas para su mantenimiento, restauración o protección; los fondos estatales o federales asignados o disponibles; los programas de colaboración para la preservación del patrimonio histórico; y la viabilidad de desarrollar proyectos de reutilización adaptativa. A tenor con la información suministrada por el ICP, la obtención de un cuadro completo sobre estos asuntos requerirá considerar la diversidad de titulares y custodios de las propiedades históricas existentes en los municipios comprendidos por la medida, y no limitar los requerimientos de información únicamente al Instituto.

A pesar de las aclaraciones realizadas sobre su jurisdicción y sobre la titularidad de las propiedades, el Instituto expresó su total disposición para colaborar con esta Comisión en el desarrollo de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 344. Específicamente, manifestó que pondrá a disposición de la Comisión la relación de los sitios y monumentos históricos localizados en los municipios que integran el Distrito Senatorial de Arecibo. Asimismo, indicó que podrá proveer la información que conste en sus expedientes relacionada con consultas, endosos e intervenciones evaluadas por el Programa de Patrimonio Histórico Edificado.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

Además de facilitar dicha documentación, el ICP puso a disposición de la Comisión su peritaje técnico para asistir en la identificación, documentación y adecuada interpretación del patrimonio edificado de la región. De esta manera, aunque la agencia aclaró que no posee ni administra directamente la mayoría de las estructuras históricas comprendidas dentro del ámbito geográfico de la Resolución, reconoció que cuenta con información y conocimiento especializado que puede contribuir sustancialmente al desarrollo de la investigación legislativa y a la identificación adecuada de las propiedades de valor histórico existentes en el distrito.

Finalmente, el Instituto de Cultura Puertorriqueña reiteró la importancia de fomentar en Puerto Rico una cultura y conciencia colectiva orientada hacia la preservación, el disfrute y la promoción de los valores culturales e históricos que distinguen al pueblo puertorriqueño. Asimismo, agradeció a la Comisión la oportunidad de presentar sus comentarios sobre la Resolución del Senado 344 y reafirmó su compromiso de colaborar con aquellas iniciativas dirigidas a promover la conservación, promoción y difusión de los valores culturales e históricos de la Isla.

Bps

OFICINA ESTATAL DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

La Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico (en adelante OECH), expresó en su memorial que fue instituida mediante la Ley Núm. 183 de 21 de agosto de 2000 para dar cumplimiento a la legislación federal conocida como el *National Historic Preservation Act of 1966*. Conforme a dicho marco legal, entre sus deberes se encuentra proveer asesoramiento y asistencia técnica tanto a entidades públicas como al público en general en asuntos relacionados con la conservación de propiedades históricas. De esta manera, la Oficina desempeña una función especializada dentro de los esfuerzos dirigidos a identificar, documentar y promover la conservación de los recursos históricos existentes en Puerto Rico.

En cuanto al propósito de la Resolución del Senado 344, la Oficina Estatal de Conservación Histórica calificó como laudable la iniciativa de documentar el estado actual de las propiedades históricas ubicadas dentro del Distrito Senatorial de Arecibo. La OECH destacó particularmente que evaluar la condición actual de estas propiedades constituye un ejercicio esencial para identificar los problemas que confrontan los recursos históricos de la región. Según expuso, conocer adecuadamente las condiciones y necesidades existentes constituye un primer paso necesario para posteriormente dirigir inversión de fondos, tanto públicos como privados, hacia aquellas obras de reparación que resulten necesarias para garantizar su conservación.

La OECH informó, además, que durante los años 2023 y 2024 se completaron inventarios de los centros urbanos tradicionales de los municipios de Puerto Rico. Estos

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

trabajos fueron subvencionados mediante el Fondo Suplementario de Preservación Histórica otorgado por el Congreso de los Estados Unidos luego del paso de los huracanes Irma y María. La información recopilada mediante dichos inventarios se encuentra disponible a través del portal electrónico de la OECH¹, específicamente en el Mapa Integrado de los Recursos Históricos de Puerto Rico, donde es posible consultar los inventarios municipales realizados desde el año 2021. Según explicó la Oficina, este recurso permite conocer la localización de las propiedades y consultar las fichas de inventario correspondientes a los distintos municipios, incluyendo aquellos que forman parte del Distrito Senatorial de Arecibo.

Como parte de su memorial, la OECH incluyó una tabla informativa, para cada uno de los municipios que integran el Distrito Senatorial de Arecibo, el año en que se realizó el inventario, la entidad responsable de prepararlo, la cantidad de propiedades inventariadas y el número de propiedades identificadas como elegibles. Los datos suministrados reflejan un esfuerzo reciente y abarcador de documentación del patrimonio histórico edificado de la región, toda vez que los inventarios correspondientes a estos municipios fueron realizados entre los años 2023 y 2024.

Bps

Municipio	Año del inventario	Entidad que generó	Propiedad inventariada	Propiedades Elegibles
Arecibo	2024	CENCOR	1,416	388
Barceloneta	2023	EAS & Associates	130	10
Camuy	2024	EAS & Associates	422	17
Dorado	2024	EAS & Associates	381	23
Florida	2023	EAS & Associates	329	12
Hatillo	2024	EAS & Associates	307	31
Manatí	2023	CENCOR	988	362
Morovis	2024	EAS & Associates	316	12
Quebradillas	2024	EAS & Associates	294	38
Vega Alta	2024	CENCOR	436	39
Vega Baja	2024	EAS & Associates	447	49

En particular, para el Municipio de Arecibo, la OECH informó que el inventario fue realizado en el año 2024 por CENCOR y comprendió un total de 1,416 propiedades, de las cuales 388 fueron identificadas como elegibles. Arecibo constituye, según los datos presentados, el municipio del Distrito con la mayor cantidad de propiedades inventariadas y también con la mayor cantidad de propiedades elegibles. Por su parte, en Barceloneta se inventariaron 130 propiedades durante el año 2023 por EAS & Associates, de las cuales 10 fueron identificadas como elegibles. En Camuy, el inventario

¹ www.oech.pr.gov

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

fue realizado en 2024 por EAS & Associates y comprendió 422 propiedades, con 17 identificadas como elegibles.

En Dorado, EAS & Associates realizó en 2024 un inventario de 381 propiedades, de las cuales 23 fueron identificadas como elegibles. Para el Municipio de Florida, la misma entidad realizó el inventario en 2023, documentando 329 propiedades y determinando que 12 eran elegibles. En Hatillo, durante el año 2024, se inventariaron 307 propiedades, de las cuales 31 fueron identificadas como elegibles.

Los datos correspondientes al Municipio de Manatí también resultan significativos. La OECH informó que CENCOR realizó su inventario en el año 2023, documentando 988 propiedades, de las cuales 362 fueron identificadas como elegibles. De esta manera, Manatí figura como uno de los municipios con mayor cantidad de propiedades inventariadas y elegibles dentro del Distrito Senatorial de Arecibo. Por otro lado, en Morovis se inventariaron 316 propiedades durante el año 2024, de las cuales 12 fueron consideradas elegibles; mientras que en Quebradillas se inventariaron 294 propiedades ese mismo año, identificándose 38 como elegibles.

Bps
Finalmente, para Vega Alta, CENCOR realizó en 2024 un inventario que comprendió 436 propiedades, de las cuales 39 fueron identificadas como elegibles. En Vega Baja, EAS & Associates inventarió 447 propiedades durante el año 2024, identificándose 49 como elegibles. En conjunto, la información suministrada por la OECH proporciona a la Comisión un punto de partida importante para conocer la magnitud del patrimonio edificado existente en los municipios objeto de la investigación y permite identificar aquellas propiedades que, conforme a los inventarios realizados, poseen características que las hacen elegibles dentro de los mecanismos de reconocimiento y protección del patrimonio histórico.

De los datos incluidos en el memorial surge que los once municipios que conforman el Distrito Senatorial de Arecibo cuentan con inventarios recientes de sus centros urbanos tradicionales. Asimismo, la información refleja una cantidad considerable de propiedades con potencial valor histórico dentro de la región. Estos inventarios constituyen una herramienta particularmente pertinente para los propósitos de la Resolución del Senado 344, ya que permiten contar con información previamente recopilada sobre la localización y características de numerosos recursos históricos y pueden servir de base para profundizar en la evaluación de su condición actual y sus necesidades de conservación.

Otro aspecto ampliamente discutido por la OECH en su memorial corresponde a los incentivos y mecanismos de financiamiento disponibles para la preservación de propiedades históricas. La Oficina informó sobre la existencia de los Créditos Tributarios para Conservación Histórica, mecanismo en el cual interviene la propia OECH, así como

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

de tres programas administrados o promovidos por el Fideicomiso Nacional para la Conservación Histórica (*National Trust for Historic Preservation*).

Respecto al Crédito Tributario para Conservación Histórica (*Historic Preservation Tax Incentives*), la OECH explicó que este programa contempla un crédito contributivo federal de veinte por ciento (20%) para dueños e inversionistas privados que tributan al erario federal y rehabilitan propiedades incluidas o elegibles para el Registro Nacional de Lugares Históricos. La rehabilitación realizada bajo este programa debe estar dirigida a habilitar una propiedad histórica para un uso que genere ingresos. Según explicó la Oficina, el programa es administrado conjuntamente por el Servicio de Parques Nacionales y el Servicio de Rentas Internas federal.

Este mecanismo representa, según la información ofrecida en el memorial, una alternativa para fomentar la participación de propietarios e inversionistas privados en la rehabilitación del patrimonio histórico. Su importancia para los propósitos de la investigación radica en que la conservación de estas estructuras no necesariamente tiene que depender exclusivamente de asignaciones provenientes del Gobierno de Puerto Rico, sino que pueden existir mecanismos contributivos federales dirigidos a estimular la inversión privada en propiedades históricas que cumplan con los requisitos aplicables.

Byps
Por otro lado, la OECH explicó que el *National Trust for Historic Preservation* es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las comunidades a mantener y realzar el valor de sus lugares históricos. La organización fue constituida por el Congreso de los Estados Unidos en 1949 y, mediante el respaldo de socios, colaboradores y defensores de la conservación histórica, contribuye a preservar lugares e historias que forman parte de la identidad de las distintas comunidades. La Oficina identificó tres fondos disponibles bajo esta entidad, aunque advirtió que se trata de programas altamente competitivos.

El primero de estos programas es el *Cynthia Woods Mitchell Fund for Historic Interiors*, cuyo objetivo consiste en contribuir a la preservación, restauración e interpretación de interiores históricos. Según la información suministrada por la OECH, las subvenciones otorgadas mediante este fondo generalmente fluctúan entre dos mil quinientos dólares (\$2,500) y quince mil dólares (\$15,000). Este mecanismo puede resultar particularmente pertinente para proyectos dirigidos a conservar elementos interiores de valor histórico que formen parte de estructuras patrimoniales.

El segundo mecanismo identificado es el *Johanna Favrot Fund for Historic Preservation*. De acuerdo con el memorial, este fondo está dirigido a salvar entornos históricos con el propósito de fomentar la apreciación del diverso patrimonio cultural y, simultáneamente, preservar y revitalizar la calidad de vida de las comunidades. Al igual que el fondo anteriormente mencionado, las subvenciones otorgadas por el *Johanna Favrot Fund* suelen fluctuar entre dos mil quinientos dólares (\$2,500) y quince mil dólares (\$15,000).

El tercer programa identificado por la OECH es *Supporting Historic Sacred Places*, el cual ofrece apoyo técnico y financiero a congregaciones que desarrollan proyectos de capital importantes en lugares sagrados de carácter histórico. Según explicó la Oficina, este programa prioriza aquellos proyectos en los cuales exista una necesidad documentada, particularmente cuando la congregación no tiene capacidad para recaudar por sí sola la totalidad de los recursos económicos necesarios. También se consideran aquellos casos en los que la subvención pueda tener un efecto catalizador, es decir, que la aportación inicial facilite o contribuya a generar fondos adicionales para completar el proyecto.

La OECH añadió que este fondo apoya a congregaciones que llevan a cabo proyectos de inversión significativos en templos históricos construidos expresamente para esos fines y que se otorga prioridad a edificios con importancia histórica, cultural o arquitectónica, particularmente aquellos que poseen relevancia nacional o regional. Este mecanismo resulta de especial pertinencia para la investigación ordenada por la medida, considerando que dentro de los municipios del Distrito existen iglesias y otras estructuras religiosas de valor histórico que podrían requerir trabajos de conservación o rehabilitación.

Bps
En términos generales, la información relacionada con estos incentivos demuestra que existen distintas herramientas que pueden ser consideradas para financiar o complementar proyectos dirigidos a la conservación del patrimonio histórico. Estas incluyen tanto incentivos contributivos federales destinados a fomentar inversión privada como programas de subvenciones dirigidos a proyectos específicos de restauración, conservación de interiores, revitalización comunitaria y preservación de lugares sagrados. La identificación de estos recursos guarda relación directa con uno de los asuntos que la Resolución ordena investigar, relacionado con los fondos estatales o federales asignados o disponibles para proyectos de conservación.

No obstante, la Oficina Estatal de Conservación Histórica realizó una aclaración importante respecto a los límites de la información que obra en su poder. La OECH indicó expresamente que no cuenta con información referente a los proyectos completados o actualmente en curso para la conservación de las propiedades pertenecientes al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Según manifestó, dicha información estaría en poder del propio Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Aunque la Oficina cuenta con inventarios recientes, información sobre propiedades históricas y conocimiento especializado sobre incentivos y mecanismos para su conservación, no mantiene necesariamente información sobre las obras de conservación específicas que se hayan completado o se encuentren en desarrollo respecto a las propiedades pertenecientes al ICP.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

Del análisis de la medida y de los memoriales recibidos por esta Comisión surge que el Distrito Senatorial de Arecibo posee un patrimonio histórico edificado amplio y diverso, cuya conservación involucra a múltiples entidades públicas, municipales, religiosas, privadas y sin fines de lucro. La información suministrada por la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) demuestra que durante los años 2023 y 2024 se realizaron inventarios de los centros urbanos tradicionales de los once municipios que integran el Distrito, trabajos subvencionados mediante el Fondo Suplementario de Preservación Histórica otorgado por el Congreso de los Estados Unidos luego del paso de los huracanes Irma y María. Estos inventarios se encuentran disponibles mediante el Mapa Integrado de los Recursos Históricos de Puerto Rico y constituyen una base documental reciente para identificar y localizar recursos de interés histórico en la región.

De los datos suministrados surge que fueron inventariadas un total de **5,466 propiedades**, de las cuales **981 fueron identificadas como elegibles**. Arecibo y Manatí presentan las cifras más significativas, con 1,416 y 988 propiedades inventariadas, respectivamente, de las cuales 388 en Arecibo y 362 en Manatí fueron identificadas como elegibles. Los restantes municipios también cuentan con inventarios recientes que permiten dimensionar el patrimonio histórico existente a través de todo el Distrito Senatorial.

Por otra parte, la investigación permitió aclarar un aspecto importante de la premisa contenida en la Resolución, la cual señala que muchos de los edificios y estructuras históricas del Distrito se encuentran bajo la custodia o administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). El Instituto indicó que, luego de verificar su inventario de propiedades inmuebles, dicha premisa no se ajusta a la realidad administrativa y registral, toda vez que su presencia directa en el Distrito se limita, esencialmente, a la estructura que alberga el Centro Cultural de Hatillo. La titularidad o custodia de las demás propiedades históricas se encuentra distribuida, según cada caso, entre municipios, entidades religiosas, organizaciones privadas y sin fines de lucro, instrumentalidades públicas, el Gobierno federal y titulares privados.

Esta realidad resulta determinante para comprender cómo se distribuyen las responsabilidades relacionadas con la conservación de estas propiedades. Según explicó el ICP, el deber primario de mantenimiento y conservación de cada inmueble corresponde a su respectivo titular o custodio. La función del Instituto respecto a propiedades que no le pertenecen es principalmente normativa, consultiva y técnica, incluyendo la identificación y evaluación de propiedades de valor histórico, la revisión de proyectos de restauración o rehabilitación y la prestación de orientación y asistencia

técnica. Por consiguiente, la información individualizada sobre la condición estructural, trabajos de mantenimiento, proyectos en desarrollo y fondos asignados a una propiedad determinada debe obtenerse, principalmente, de su titular o custodio.

Asimismo, la investigación permitió identificar mecanismos que pueden contribuir al financiamiento de proyectos de conservación y rehabilitación. La OECH destacó el Crédito Tributario para Conservación Histórica, que contempla un crédito contributivo federal de veinte por ciento (20%) para determinados proyectos de rehabilitación de propiedades históricas, así como programas competitivos del *National Trust for Historic Preservation*, entre estos el *Cynthia Woods Mitchell Fund for Historic Interiors*, el *Johanna Favrot Fund for Historic Preservation* y *Supporting Historic Sacred Places*. Estos mecanismos evidencian que existen alternativas de financiamiento público, privado y contributivo que pueden ser consideradas dependiendo de las características, titularidad y elegibilidad de cada propiedad.

Finalmente, los memoriales evidencian que tanto el ICP como la OECH cuentan con información y conocimiento técnico que pueden contribuir a los esfuerzos de conservación del patrimonio histórico del Distrito, aunque ninguna de estas entidades posee por sí sola toda la información relacionada con la condición, mantenimiento y financiamiento de cada inmueble. El ICP manifestó su disposición de proveer información sobre los sitios y monumentos históricos de la región, sus expedientes relacionados con consultas, endosos e intervenciones y su peritaje técnico. Por su parte, la OECH aclaró que no posee información específica sobre proyectos completados o en curso para la conservación de propiedades pertenecientes al ICP. Lo anterior refleja que la conservación del patrimonio histórico del Distrito requiere necesariamente coordinación entre las entidades con competencia técnica y los respectivos titulares y custodios de las propiedades.

HALLAZGOS

1. La investigación confirmó la existencia de un patrimonio histórico edificado considerable en los once municipios que integran el Distrito Senatorial de Arecibo. Los inventarios realizados por la OECH durante los años 2023 y 2024 identificaron un total de 5,466 propiedades, de las cuales 981 fueron clasificadas como elegibles.
2. Los once municipios del Distrito cuentan con inventarios recientes de sus centros urbanos tradicionales, cuya información se encuentra disponible mediante el Mapa Integrado de los Recursos Históricos de Puerto Rico. Estos inventarios constituyen una herramienta para la identificación y localización de propiedades de interés histórico y pueden servir de base para futuras evaluaciones sobre su condición y necesidades de conservación.

- bps
3. Se determinó que la mayoría de las estructuras históricas del Distrito Senatorial de Arecibo no se encuentran bajo la titularidad, custodia o administración directa del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La presencia directa del ICP en el Distrito se limita, esencialmente, a la estructura que alberga el Centro Cultural de Hatillo.
 4. La titularidad y custodia de las propiedades históricas del Distrito se encuentra distribuida entre municipios, entidades religiosas, organizaciones privadas y sin fines de lucro, instrumentalidades públicas, entidades del Gobierno federal y titulares privados. Por tanto, no existe una sola entidad que concentre la responsabilidad sobre la totalidad del patrimonio histórico edificado de la región.
 5. El deber primario de mantenimiento y conservación de cada inmueble corresponde a su respectivo titular o custodio. En consecuencia, la información específica sobre su condición estructural, mantenimiento, proyectos de restauración y fondos asignados debe obtenerse principalmente de las entidades o personas responsables de cada propiedad.
 6. El ICP mantiene una función importante respecto a las propiedades históricas que no son de su titularidad, principalmente de carácter normativo, consultivo y técnico. Entre sus funciones se encuentran identificar y evaluar propiedades de valor histórico, intervenir en la evaluación de proyectos de restauración y rehabilitación y ofrecer orientación y asistencia técnica para la conservación del patrimonio histórico edificado.
 7. Existen mecanismos de financiamiento e incentivos que pueden contribuir a la conservación y rehabilitación de determinadas propiedades históricas, incluyendo créditos contributivos federales y programas de subvenciones dirigidos a proyectos de restauración, conservación de interiores históricos y preservación de lugares sagrados.
 8. La información necesaria para conocer de manera individualizada el estado físico, los proyectos realizados o en curso y los recursos económicos destinados a cada propiedad histórica se encuentra distribuida entre diferentes entidades y titulares. La OECH, por ejemplo, indicó que no posee información sobre los proyectos completados o en curso para la conservación de propiedades pertenecientes al ICP.
 9. Tanto el ICP como la OECH reconocen la importancia de documentar, conservar y proteger el patrimonio histórico y cuentan con información y conocimiento especializado que puede apoyar estos esfuerzos. Particularmente, el ICP manifestó su disposición de proporcionar a la Comisión información de sus expedientes y su peritaje técnico para la identificación, documentación e interpretación del patrimonio histórico edificado de la región.

10. La información recopilada evidencia que la conservación efectiva del patrimonio histórico del Distrito Senatorial de Arecibo requiere la coordinación entre los titulares y custodios de las propiedades, los municipios y las entidades gubernamentales con competencias técnicas, normativas o administrativas relacionadas con la conservación histórica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la luz de la información recopilada durante la investigación ordenada por la Resolución del Senado 344, la Comisión de Educación, Arte y Cultura concluye que Puerto Rico cuenta con un marco legal e institucional dirigido a la identificación, protección y conservación del patrimonio histórico edificado. No obstante, la investigación evidenció que la titularidad y custodia de las estructuras históricas ubicadas en el Distrito Senatorial de Arecibo se encuentra distribuida entre diversas entidades gubernamentales, municipios, organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas y propietarios privados. Por consiguiente, su preservación requiere de la participación coordinada de los distintos sectores con responsabilidad o competencia sobre estos bienes. Esta realidad es consistente con lo informado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que señaló que el deber primario de mantenimiento y conservación de cada inmueble recae sobre su respectivo titular o custodio.

Asimismo, la investigación permitió constatar que existen herramientas técnicas, inventarios, mecanismos de asistencia e incentivos que pueden contribuir a los esfuerzos de conservación. La Oficina Estatal de Conservación Histórica cuenta con inventarios recientes de los centros urbanos tradicionales y con funciones de asesoramiento y asistencia técnica, mientras que el Instituto de Cultura Puertorriqueña ejerce funciones normativas, consultivas y técnicas relacionadas con la protección del patrimonio histórico edificado. En ese contexto, la Comisión entiende que resulta necesario continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades concernidas, facilitar el acceso y conocimiento de los recursos disponibles y promover esfuerzos permanentes dirigidos a la conservación del patrimonio histórico del Distrito Senatorial de Arecibo.

En consideración a los hallazgos obtenidos, esta Comisión presenta las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer la coordinación interinstitucional para la conservación del patrimonio histórico. Se recomienda y se insta a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a los municipios comprendidos dentro del Distrito Senatorial de Arecibo a continuar fortaleciendo los mecanismos permanentes de coordinación e intercambio de información relacionados con la conservación del patrimonio histórico, de manera que se facilite la identificación de estructuras

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

prioritarias, la planificación de intervenciones y el uso eficiente de los recursos técnicos y económicos disponibles.

2. Mantener actualizado el inventario de estructuras históricas. La Comisión recomienda que la Oficina Estatal de Conservación Histórica continúe actualizando el inventario de propiedades históricas y que dicha información permanezca accesible para las agencias concernidas y los gobiernos municipales, permitiendo una planificación más efectiva de las iniciativas de preservación, restauración y manejo del patrimonio histórico del Distrito Senatorial de Arecibo.
3. Fortalecer la orientación sobre incentivos y asistencia técnica. Se considera indispensable que las agencias con competencia en materia de conservación histórica continúen ampliando los esfuerzos de orientación dirigidos a municipios, organizaciones comunitarias y propietarios de estructuras históricas respecto a los programas de incentivos contributivos, asistencia técnica y oportunidades de financiamiento estatales y federales disponibles para la restauración y conservación del patrimonio histórico.
4. Promover alianzas permanentes para la preservación del patrimonio histórico. La Comisión exhorta a las entidades gubernamentales, municipios, organizaciones culturales, entidades sin fines de lucro y propietarios privados a fortalecer las alianzas existentes para desarrollar iniciativas de conservación, restauración y reutilización responsable de estructuras históricas, reconociendo que la protección del patrimonio histórico constituye un compromiso colectivo que redundará en beneficios culturales, educativos, sociales y económicos para Puerto Rico.
5. Reafirmar la responsabilidad de los titulares de las estructuras históricas. Se reconoce y enfatiza que, conforme surge de la información suministrada durante la investigación, el deber primario de conservación, mantenimiento y protección de las estructuras históricas corresponde a sus respectivos titulares o custodios, sin perjuicio del asesoramiento técnico y la intervención que puedan ofrecer las agencias especializadas dentro del ámbito de sus competencias. En consecuencia, se insta a los propietarios y administradores de inmuebles históricos a continuar realizando las gestiones necesarias para preservar estos bienes patrimoniales y a utilizar los mecanismos de asistencia técnica e incentivos disponibles para dichos fines.
6. Impulsar proyectos de reutilización adaptativa compatibles con el valor patrimonial. Se recomienda que las entidades públicas y los gobiernos municipales continúen evaluando alternativas de reutilización adaptativa para aquellas estructuras históricas cuya condición lo permita, procurando que nuevos usos compatibles con su valor histórico y arquitectónico contribuyan a garantizar su conservación, fomentar el desarrollo cultural y fortalecer el turismo patrimonial en los municipios del Distrito Senatorial de Arecibo.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Final R. del S. 344

7. Dar continuidad al seguimiento institucional del patrimonio histórico. La Comisión considera procedente que las agencias concernidas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, continúen dando seguimiento a los asuntos relacionados con la conservación de las estructuras históricas ubicadas en el Distrito Senatorial de Arecibo, promoviendo el intercambio de información técnica con los municipios, titulares y custodios correspondientes, y facilitando la identificación de alternativas que permitan atender aquellas propiedades que presenten mayores necesidades de conservación.

La Comisión entiende que la implementación de estas recomendaciones contribuirá a fortalecer los esfuerzos dirigidos a la conservación de las estructuras históricas ubicadas en el Distrito Senatorial de Arecibo y, a su vez, podrá servir como referencia para iniciativas similares dirigidas a la protección del patrimonio histórico en otras regiones de Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S. 344, presenta ante este Alto Cuerpo su **Informe Final** sobre la medida de referencia.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura